阳江江城“5·22”人员伤亡事故
调查报告

江城区政府事故调查组

2023年8月31日

目录

一、基本情况 1

（一）涉事人员情况 1

（二）事故发生位置 2

（三）被拆除车辆情况 3

（四）事故概况 3

二、事故发生经过、救援及善后情况 4

（一）事故经过 4

（二）救援情况 5

（三）善后处理情况 6

三、事故应急处置及评估情况 6

（一）事故现场应急处置情况 6

（二）应急处置情况评估 7

四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失 7

（一）死亡人员情况 7

（二）直接经济损失 7

五、事故原因及性质 7

（一）事故原因 7

（二）事故性质 7

阳江江城“5·22”人员伤亡事故调查报告

2023年5月22日19时许，江城区城北街道坪郊村委会泰山与留耕地交界空地发生一起人员伤亡事故，造成1人死亡（以下简称“5·22”事故）。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，5月24日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区人民政府办公室、区应急局、区总工会、区人社局、区司法局、区住建局、阳江市公安局江城分局、江城社保分局和城北街道派员组成的江城区“5·22”事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质。

事故调查组认定，阳江江城“5·22”人员伤亡事故是一起因何新劲拆除减速箱时操作失误被重型特殊结构货车（混凝土搅拌车）水箱挤压致死的非生产安全事故。

一、基本情况

（一）涉事人员情况

1. 梁某荣，男，汉族，年龄：**岁，身份证号码：441723******13，户籍地址：广东省阳江市阳东区******23号，车牌粤Q******号重型特殊结构货车（混凝土搅拌车）车辆所有人。

2. 黄某校，男，汉族，年龄：**岁，身份证号码：44178******18，

户籍地址：广东省阳春市******37号，事故现场人员。

3.岑某珊，男，汉族，年龄：**岁，身份证号码：44173******11，户籍地址：广东省阳东县******之一，梁某荣的朋友及介绍人。

4.徐某辉，男，汉族，年龄：**岁，身份证号码：44170******1X，户籍地址：广东省阳江市江城区******，车牌粤Q******号重型特殊结构货车（混凝土搅拌车）车辆所有人。

5.梁某簪，男，汉族，年龄：**岁，身份证号码：44172******53，户籍地址：广东省阳东县******1号，车牌号粤Q******五菱微型小货车司机、事故现场人员。

6.何某劲，男，汉族，年龄：**岁，身份证号码：44172******33，原户籍地址：广东省阳西县溪头镇******27号，汽车维修店经营者，事故中已身亡。

（二）事故发生位置

事故发生于江城区城北街道坪郊村委会泰山与留耕地交界空地处（以下简称坪郊村停车点），该土地属于城北街道坪郊村委会自留地（图1），目前该土地已被征收，处于闲置状态。梁某荣利用该土地放置一个集装箱用于休闲聚餐，并在周边临时停放回收的报废车辆，未取得相关的营业执照。



图 1：事故发生位置

（三）被拆除车辆情况

2023 年 4 月 20 日，梁某荣从冯某艳购买车牌粤 Q****** 号重型特殊结构货车（混凝土搅拌车），双方签订《机动车交易合同》，合同约定从签订之日起发生的一切事宜均由梁某荣全部负责，该车检验有效期至 2023 年 1 月，强制报废期止：2025 年 1 月 25 日。梁某荣购买该车后，一直停放在坪郊村停车点至事故发生。

（四）事故概况

经走访调查，何某劲在阳西县城泰和汽修厂旁边搭建一间简易铁棚从事汽车维修工作（图 2），未取得相关营业执照。

2023 年 5 月 22 日上午 10 时许，徐某辉驾驶车牌粤 Q****** 号重型特殊结构货车（混凝土搅拌车）到何某劲维修店维修车辆，经何某劲检修，车牌粤 Q****** 号重型特殊结构货车（混凝土搅拌车）的减速箱损坏，需要更换减速箱。何某劲通过介绍人岑某珊

联系上做二手车的朋友梁某荣，得知梁某荣在坪郊村停车点的混凝土搅拌车有个减速箱。于是何某劲与徐某辉协商，用损坏的减速箱置换个减速箱，要求徐某辉找来小货车搭载何某劲与损坏的减速箱到坪郊村停车点进行拆除置换。



图 2：汽车维修店

二、事故发生经过、救援及善后情况

（一）事故经过

2023 年 5 月 22 日 14 时许，徐某辉联系做货运的朋友梁某簪，让梁某簪去阳西县城接修车师傅何某劲及损坏的减速箱到坪郊村停车点置换二手的减速箱。15 时许，梁某簪驾驶车牌号粤 Q****** 五菱微型小货车到达阳西县城泰和汽修厂附近何某劲的修车店。16 时 50 分许，何某劲将车牌粤 Q******号重型特殊结构货车（混

凝土搅拌车）损坏的减速箱拆卸下来，然后叫叉车司机将损坏的减速箱叉到车牌号粤Q1M309五菱微型小货车上，再将切割枪、氧气瓶等拆卸工具搬上车。18时许，梁某簪驾驶车牌号粤Q******五菱微型小货车搭载何某劲到达坪郊村停车点。何某劲下车走到粤Q******号重型特殊结构货车（混凝土搅拌车）前观察，在停车点集装箱内的黄某校发现何某劲在车场内便上前沟通，得知何某劲是联系过梁某荣前来置换减速箱。由于粤Q******号重型特殊结构货车（混凝土搅拌车）被两辆废旧小汽车阻挡，黄某校帮忙驾驶叉车将两辆小汽车搬离后，黄某校回到集装箱和朋友继续聊天。18时30分许，何某劲从小货车上搬落切割枪、氧气瓶等拆卸工具，自己准备开始拆卸减速箱，梁某簪便在附近的红砖堆上休息，等待何某劲拆卸。19时许，黄某校前来拆卸现场查看情况，发现何某劲在重型特殊结构货车（混凝土搅拌车）驾驶楼与搅拌罐之间位置，胸部被水箱挤压，没有任何动静，当时何某劲脸部、手部等部位已呈现紫黑色。黄某校马上叫来小货车司机梁某簪，梁某簪见状后马上大喊说“救人”，并拨打110及120急救电话。

（二）救援情况

事故发生后，梁某簪、黄某校及其在集装箱的朋友参与救援，梁某簪等人在现场找到一根铁棒将水箱撬起来，试图将伤者何某劲拉出来。由于水箱太重，只能将伤者何某劲上半身移动出来，脚部还卡在水箱与车头位置内，无法将伤者转移到地面上，于是梁某簪便扶着伤者何某劲的上半身及头部，直至阳江市中医院、消防救援、公安等单位到达现场进行救援，随后梁某荣也赶回到停车点。在救援过程中梁某荣驾驶叉车协助消防人员将水箱叉起来，然后消防人员将伤者何某劲从车上救援下来，放在旁边的空

地上。阳江市中医医院救护人员对伤者何某劲进行抢救，经抢救约1小时后，伤者何某劲经抢救无效死亡（图3）。



图3：事故现场

（三）善后处理情况

城北街道多次组织相关人员与死者家属协商赔偿事宜，但未能达成一致意见。目前，死者家属与相关人员进行民事诉讼，没有因事故导致社会不稳定因素。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故接报后，市公安局江城分局、消防救援大队、应急、城北街道等部门立即派员到事故现场进行应急处置、调查取证，要求加强现场保护，先期救援响应迅速、依法依规科学处置、现场处置得当、救援行动开展有序，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故。

（二）应急处置情况评估

事故发生后，应急响应启动及时，信息接收、流转及报送畅通，公安部门、应急部门等相关职能部门协调联动密切，处置迅速，应急救援指挥得当，协调有序。本次事故应急处置工作，区、街道两级党委和政府统一指挥、统一调度和全面统筹落实到位，事故应急响应、救援及善后处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求。

四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）死亡人员情况

何某劲，男，汉族，年龄：**岁，身份证号码：44172******33，原户籍地址：广东省阳西县溪头镇******27号，汽车维修店经营者。

（二）直接经济损失

暂未能统计直接经济损失。

五、事故原因及性质

（一）事故原因

何某劲拆除减速箱时操作失误被重型特殊结构货车（混凝土搅拌车）水箱挤压致死。

（二）事故性质

事故调查组综合分析如下：

1.事故现场在城北街道坪郊村委会自留地，该土地已被征收，目前处于闲置状态。

2.死者何某劲与梁某荣均未取得营业相关执照，不属于生产经营单位范畴。

3.何某劲与梁某荣置换减速箱并自行拆卸，是朋友间个人置

换行为，未发现双方存在利益交易活动，不属于生产经营活动范畴。

综上所述，根据《中华人民共和国安全生产法》第二条："在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法；"和原《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）第二条之规定《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动。因此事故调查组认定，阳江江城"5·22"人员伤亡事故是一起非生产安全事故。

江城区"5·22"事故调查组（代章）

2022年8月31日